

Roman je od Mirze 10.4.540. kupio bakrenu kuću u blizini Prizrena(Srbija) , nisu imali vremena ući u zemljište jer su obojica bili zauzeti pa je Mirza s obližnjeg smetlišta pokazao bakrenu nastambu. Nije bilo daljnjih radnji. 14.4. je Roman ušao u zemljište i vidio da je zemljište mnogo manje nego što je Mirza rekao.

- a) Što može Roman učiniti(kakvu tužbu dignuti), i jel postao vlasnikom zemljišta, što ako se ovo dogodilo u klasično doba?
- b) Mirzin brak sa Šerifom je postao vrlo naporan i on se odlučio rastaviti s njom. Kako se mogao rastaviti od nje i koji su još načini rastave u to vrijeme bili mogući? Šerifa je zbog rastave tražila natrag svog roba Safeta koji je njen otac Njegoš ostavio Mirzi prije braka? Ima li ona neka prava prema tom robu i može li ga tražiti natrag?
- c) Prilikom kupovanja zemljišta Mirza je 7.3. odlučio dati 300 tona bakra prijatelju Harisu u vrijednosti 10000 HS u kojem se Haris obvezao vratiti u obrocima vratiti bakar do 9.4. Haris je došao po bakar 16.3. I pritom se Harisov prijatelj Borivoje obvezao na istu čindibu Mirzi Koji su ugovor sklopili, jel on valjano nastao i kada je nastala obveza? Koji institut općeg dijela obveznog prava se vidi u obvezi između Borivoja i Mirze? Recite sve što znate o njemu. Alternativno: Haris je bio poznati kockar i švaler u Subotici koji je prokockao svu očevu ostavinu bakra. Što vam to govori o njegovom pravnom položaju i jel mogao Haris sklopiti ugovor? Objasnite. Mirza je prije nego što je išao se dogovoriti za zemljište 9.4. zamolio Harisa da mu vrati bakar. Kako je to mogao napraviti i mogao li se Haris pozivati na drugu činidbu da ima bakrene nastambe u blizini Livna koje ne može unovčiti?

Žarivoje je 2.2.223. crknuo od ciroze jetre, umro je bez oporuke.

- a) Da se ovaj slučaj dogodio u vrijeme civilnog doba, objasnite kako bi se rasporedilo njegova ostavina među njegovim sinovima koji se zovu Rajko, Jožica i Darko, njegovom ženom Radmilom i među unucima njegovog vec emancipiranog sina Siniše koji je umro od infekcije uzrokovane sifilisom nekoliko godina prije smrti Žarivoja
- b) Jednim zapisom je naložio sinu Rajku da iz ostavinskog dijela prenese u vlasništvo ropkinju Čubrilu jednom njegovom prijatelju Daliboru. Objasnite koji je institut vezan za ovu situaciju i kako bi se nazivao taj institut u Justinijanovo doba.
- c) U slučaju da je majka dobila manji dio nego što je trebala kako je mogla tražiti dio koji joj fali?

Marinko je bogati trgovac začinskog bilja i kalašnjikova koji se 7.9.186. sa svojim prijateljem Halidom sporazumio da će otvoriti klub za gospodu. Novac će Marinko dobiti od prodaje tražbine u vrijednosti 15000 HS lokalnom Židovu Miljanu, dok će Halid dobiti 10000 HS od nasljedstva preminulog oca Živojina. Živojin je ostavio oporuku u kojoj ga nije iznaslijedio, ali mu nije ostavio ništa. Dogovorili su se da će Marinko plaćati kurve iz Afrike i Grčke, dok će Halid dobavljati alkohol.

- a) Kakav su ugovor Halid i Marinko sklopili, koje vrste tog ugovora još postoje? U slučaju da jedan si zadrži više dobitka no što je smio kako su mogli tražiti svoj dio?
- b) O kakvoj vrsti stjecanja nasljedstva se može vidjeti u situaciji s Živojinom i Halidom i koliki je dio imovine dobio Halid ako su s njim sunasljednici dva brata koja su bila u oporuci i kako je od njih mogao tražiti pravo na nasljedstvo i što je trebao dokazati? Alternativno: Halid je

pritiskivao oca prije smrti da ne radi oporuku. Kakva je pravna situacija sad s obzirom na prijašnje pitanje?

- c) Koji je pravni institut općeg dijela obveznog prava prikazan u situaciji Miljana i Marinka? Marinko je prodao tražbinu od 20000 HS koju ima prema Jasminu povodom zajma kojeg su sklopili 6.4.186. Koliko je Miljan mogao tražiti od Jasmina? Što ako bi se ovo dogodilo u Justinijanovo doba?

Žarko je 9.1.540. uzeo kravu Gloriju od susjeda Uroša, pritom mu se obvezao platiti 1400 HS. Žarko je u to vrijeme bio u sretnom braku sa svojom ženom Maricom i dvoje djece. Netrepeljivost između susjeda je postojala od kad je Žarko dok je bio pijan silovao Uroševu ropkinju i onda je nakon toga ubio, osim toga situacija se pogoršala od kad je nespretno ovješena lanterna pala na Uroševu glavu. Žarko je pokupio kravu 12.1.540.

- a) Koji se ugovor sklopio između Uroša i Žarka i kad je nastao? Nakon 5 dana Žarko je došao kod Uroša i tvrdio je da krava nema mlijeka u sebi i tražio je razvrgavanje kupnje. Može li Žarko tražiti razvrgnuće kupnje i što još može Žarko učinit glede kupnje?
- b) Opišite pravnu situaciju koja se dogodila kada je lanterna pala Urošu na glavu. Može li Uroš tužiti Žarka? Koja je pravna situacija bila s ropkinjom i mogao li je Uroš tužiti Žarka?
- c) Alternativno: 10.1. Su razbojnici ušli na Uroševu farmu i zapalili je, pritom su teško ozlijedili čuvara staje Štefa. Može li Uroš ovdje biti tužen od strane Žarka?, što ako se ovo odvijalo u klasično doba?